Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **000520**
(08 FEB. 2024)

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020, y de acuerdo con las funciones asignadas Resolución 2814 del 4 de diciembre de 2023 y el artículo séptimo de la Resolución No. 2829 del 5 de diciembre de 2023, y:

CONSIDERANDO

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando “*el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución*” además de “*prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados*”.

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que “*la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica*”.

La Ley 1333 de 2009 “*Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*”, determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: “*toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan*

o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo 3° del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución del proyecto BLOQUE DE EXPLOTACIÓN LLANOS 34, cuya licencia ambiental fue otorgada a la sociedad GEOPARK COLOMBIA S.A.S.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 2814 del 4 de diciembre de 2023, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales en su artículo décimo, entre otras: "*3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas (…), 4°. (…) suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental".*

"Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental"

II. Antecedentes

2.1. Que, mediante Resolución 291 del 21 de febrero de 2011, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, otorgó licencia ambiental a la empresa Winchester Oil & Gas S.A., para el proyecto Perforación Exploratoria Llanos 34, localizado en jurisdicción de los municipios de Tauramena y Villanueva en el departamento de Casanare y el municipio de Cabuyaro en el Departamento del Meta.

2.2. Que, mediante Resolución 1166 del 28 de diciembre de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA modificó la licencia ambiental, en el sentido de ampliar de cinco a siete los pozos exploratorios por plataforma, adicionar concesión de aguas subterráneas por medio de un pozo por plataforma, incluir vertimiento de aguas residuales mediante reinyección, entre otras.

2.3. Que el proyecto Bloque de Explotación Llanos 34 se localiza en el departamento de Casanare, municipios de Tauramena y Villanueva, así como el municipio de Cabuyaro en el departamento del Meta, las veredas La Libertad, Flor Amarillo, Buenos Aires Bajo, Buenos Aires Alto y Puerto Miriam, así como los corregimientos Caribayona, y Santa Helena de Upía; del municipio de Tauramena hacen parte las veredas de Corocito, La Esmeralda, Piñalito Bajo, Piñalito Alto, La Urama, Tunupe y Vigía Trompillo; y del municipio de Cabuyaro, el proyecto incluye a la vereda El Viso.

2.4. Que, mediante Auto 2485 del 6 de agosto de 2013, la ANLA aceptó el cambio de razón social de la empresa Winchester Oil And Gas S.A. por el de GEOPARK COLOMBIA PN S.A. Sucursal Colombia.

2.5. Que, mediante Auto 1373 del 10 de abril de 2014, la ANLA aceptó el cambio de razón social con ocasión de la fusión de la empresa de nombre GEOPARK Colombia PN S.A Sucursal Colombia por el de GEOPARK COLOMBIA S.A.S.

2.6. Que, mediante Resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014, la ANLA modificó la Licencia Ambiental otorgada a GEOPARK COLOMBIA S.A.S., en el sentido de otorgar licencia ambiental global para las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto "*Bloque de Explotación Llanos - 34".*

2.7. Que, mediante Auto 11583 del 31 de diciembre de 2021, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto acogiendo el concepto técnico 8105 del 16 de diciembre de 2021.

"Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental"

2.8. Que, mediante documento con número de radicación 22022102731-1-000, se recibió denuncia ambiental por parte de la veeduría El Alcaraván por presunta afectación a los recursos naturales debido "*a la construcción de la vía de acceso a la locación JACAMAR*" dentro del proyecto de la referencia.

2.9. Que, mediante Acta 695 del 7 de octubre de 2022, la ANLA realizó seguimiento y control ambiental acogiendo el concepto técnico de seguimiento 6211 del 10 de octubre de 2022.

2.10. Que, mediante Auto 5931 del 31 de julio de 2023, la ANLA realizó seguimiento y control ambiental acogiendo el concepto técnico de seguimiento 4550 del 26 de julio de 2022.

Expediente Sancionatorio SAN 0020-00-2024:

Como consecuencia del seguimiento documental al Proyecto, efectuado con el propósito de verificar el estado de cumplimiento de las medidas y obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, el Grupo Sur Orinoquía Amazonas de esta Autoridad Ambiental, recomendó evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio con fundamento en las evidencias consignadas en el Concepto Técnico de Seguimiento Ambiental No. 09354 del 27 de diciembre de 2023, obrante en el expediente LAM5059, en el marco del Proyecto por posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas dentro del instrumento de manejo ambiental, así como a la normativa ambiental que regula la materia.

III. Caso concreto

Los hechos por los cuales se ordena el inicio de esta actuación tienen su origen en el seguimiento documental de control y seguimiento ambiental al Proyecto, producto del cual el Grupo Sur Orinoquía Amazonas de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, emitió el Concepto Técnico No. 09354 del 27 de diciembre de 2023, que frente a las situaciones evidenciadas señaló:

> *"(…)En el concepto técnico 6211 del 10 de octubre de 2022, acogido por el Acta 695 del 7 de octubre de 2022 se realizaron en el numeral las siguientes consideraciones:*
>
> ***"10.1. Modelo hidrológico e hidráulico***
>
> *Durante la visita de seguimiento realizada por el Equipo de Seguimiento Ambiental de la ANLA en septiembre de 2022, se atendió entre otras la siguiente queja: Mediante radicado 2022102731-1-000 del 24 de mayo de 2022, la Veeduría El Alcaraván presentó denuncia ambiental "(...) por presunta afectación a los recursos naturales debido "a la construcción de la vía de acceso a la locación JACAMAR, la*

“Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental”

cual quedó convertida en un Jarillón, ocasionando el represamiento de las aguas lluvias y naturales, afectando el ecosistema y nuestro proyecto productivo (...)”.

Frente a esta queja el Equipo de Seguimiento Ambiental realizó las profesionales de los medios abiótico y biótico del Equipo de Seguimiento Ambiental de la ANLA realizaron el recorrido por la vía de acceso construida para el ingreso a la plataforma Jacamar observado que parte de los 1761 metros de vía construida tienen agua en los dos costados, (fotos 1 a 4) de acuerdo con la zonificación ambiental la vía está construida sobre el relieve Plano de inundación 0 nivel 0 y la cobertura herbazal denso inundable no arbolado, con amenaza de inundación alta;

Se observa en la foto 3 que el área contigua a la plataforma Jacamar se encuentra inundaba hasta llegar a la vía y en la foto 4 se observa la cerca con postes y alambre de púas enterrado en la zona inundable con respecto al terraplén construido para la vía de acceso a la plataforma Jacamar.

La vía cuenta con 8 alcantarillas de 36” (3 sencillas y 5 dobles), de acuerdo con la información presentada en el Anexo 2. Cartografía y GDB del ICA 14, se observaron algunas sin mantenimiento reciente y saturadas de material vegetal (foto 5), mientras que otras se observaron libres de obstrucciones (foto 6).

Con respecto a la plataforma Jacamar, esta se encuentra parcialmente cerrada por muro de concreto y ecodiques de aproximadamente 1,50 metros de altura, (foto 7) los cuales fueron construidos por la sociedad para evitar que se inunde la plataforma, en el mismo sentido se cuenta con una bomba y compuerta ubicada a un costado de plataforma que tiene como objetivo sacar el agua lluvia que almacenan y conducen las cunetas perimetrales tal y como se ve en la foto 8 y la compuerta no permite el acceso del agua del exterior.

De igual manera se incluyen las consideraciones realizadas frente al cumplimiento del Artículo Cuarto de la Resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014 referido a la zonificación de manejo ambiental se realizan las siguientes consideraciones:
“En el SDE 39332 del 29 de septiembre de 2022, en el cual se realiza el análisis de la información presentada por la sociedad en el ICA 14 se “identificó superposición de infraestructura de proyecto como plataformas y vías con áreas de exclusión de la zonificación de manejo ambiental correspondientes a zonas pantanosas y su ronda de 30 metros. Plataforma Tigui (tabla 2, figuras 1 y 2), vía Jacana B (tabla 3, figuras 1 y 3).”

Tal y como se muestra en la siguiente figura la plataforma Tigui se encuentra ubicada en zonas pantanosas, las cuales de acuerdo con la zonificación de manejo de la Resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014 corresponden con zonas de exclusión, el anterior análisis se realizó a partir de la cartografía presentada en el EIA de la modificación de la licencia ambiental presentada por la sociedad con radicado 2016024881-1-000 del 20 de mayo de 2016. (...)

En la anterior figura se muestra que la vía que conduce del CPF Jacana a la plataforma Jacana B, ***se encuentra dentro de la ronda de 30 metros de***

“Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental”

protección de las zonas pantanosas, las cuales corresponden con zonas de exclusión, y una longitud de vía de 638 metros de la vía no corresponde con un cruce, de acuerdo con lo establecido en la zonificación de manejo ambiental de la resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014. *Sumado a lo anterior en el numeral 5. 1.2 Interacción con grupos de interés, del presente concepto técnico se describen las denuncias ambientales y PQRS interpuestas por las comunidades y autoridades municipales relacionadas con el posible incumplimiento de la obligación, por no garantizar la no afectación de la dinámica hídrica de los cuerpos de agua sensibles.* (Negrilla fuera del texto original.)

El titular presento la capa de la zonificación de manejo ambiental en el Anexo 2. Cartografía y GDB del ICA 14, con radicado 2022182751-1-000 del 24 de agosto de 2022. Al verificar y contrastar las categorías de la capa de zonificación de manejo ambiental del ICA 14, frente a las superficies de agua y coberturas de la cartografía temática del EIA para modificación (2016024881- 1-000 del 20 de mayo de 2016), se identificaron inconsistencias, de acuerdo con lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución 1317 de 2014.

En el SDE 39332 del 29 de septiembre de 2022, se identificó que la capa de zonificación de manejo reportada en el anexo cartográfico del ICA 14, difiere de lo establecido el Artículo cuarto de la Resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014, presentando las siguientes inconsistencias:

- Algunos esteros no se les estableció como exclusión su ronda de 100 metros
- Las zonas pantanosas y su ronda de 30 metros no se categorizaron como áreas de exclusión.
- Algunas zonas de herbazal denso inundable no arbolado no se categoriza como áreas de intervención con restricciones. - Algunas zonas de relieve plano susceptibles a inundación no se categorizan como áreas de intervención con restricciones. (...)

Ahora bien, específicamente para el caso de las locaciones Tigana A y Jacamar, tal como se observa en las imágenes a continuación, según lo establecido en el SDE 35394 del 8 de noviembre de 2021, así como lo observado durante la visita de seguimiento ambiental realizada entre el 5 y el 10 de septiembre de 2022, respecto a la locación Tigana A, se desarrolló en una matriz de pastos limpios, en donde los meandros del cuerpo de agua asociado, genera un tipo de planicie inundable, que, al ser zonas de intervención con restricción alta, influyen en la dinámica hídrica natural, razón por la cual, su requisito es que los procesos constructivos y medidas de manejo garanticen el flujo de las aguas minimizando así el impacto generado por la construcción de plataformas, cargaderos, subestaciones eléctricas, ocupaciones de cauce o puntos de captación de agua, entre otros (Usma, J.S., & F. Trujillo (Editores). 2011).

Ahora bien, con relación a Jacamar, según lo establecido en el SDE 35394 del 8 de noviembre de 2021, así como lo observado durante la visita de seguimiento ambiental realizada entre el 5 y el 10 de septiembre de 2022, ***se observa un impacto en la interrupción de la dinámica hídrica, dado que en el departamento***

“Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental”

del Casanare es común la construcción de jagüeyes (bebederos para el ganado) o de terraplenes para vías, (caso concreto de Jacamar) *los cuales favorecen la aparición de humedales artificiales, generando dinámicas ecológicas particulares que podrían ser de gran utilidad para el manejo de la biodiversidad y el diseño de sistemas productivos sostenibles, requeridos para la planificación ambiental de uno de los sistemas sociales y ecológicos menos conocidos y más amenazados por transformaciones del paisaje, tales como la expansión de cultivos para agrocombustibles, , la producción forestal y el desarrollo petrolero, entre otros (Usma, J.S., & F. Trujillo (Editores). 2011).* (Negrilla fuera del texto original.)

Por lo anteriormente descrito se considera que la sociedad no da cumplimiento a la presente obligación.

En la anterior figura se observa como parte de la vía construida para el acceso a la locación Jacamar así como la propia locación se encuentra construida sobre herbazal denso inundable

Por otra parte, se realizó el análisis específico de las condiciones de inundación para la plataforma Jacamar y en el SDE 39332 del 29 de septiembre de 2022 se presentan las siguientes consideraciones: “Análisis multitemporal de la Plataforma de perforación Jacamar y su vía de acceso: En la figura 26, se presenta una imagen satelital de abril de 2015, momento para el cual no se había intervenido el área contemplada para la Plataforma Jacamar.

En cuanto a la vía de acceso se puede apreciar que, si bien no se ha iniciado su construcción ya existía un camino o carreteable, de un ancho aproximado de 3 metros, que llegaba a mitad del recorrido de la vía actual (ver flechas rojas). En la figura se puede observar que la zona que de la plataforma, vía y alrededores, cuenta con una topografía muy plana lo que con lleva a tener un sistema hídrico con tramos sinuosos y meándricos, estas condiciones en temporadas de lluvias, llevan a que se aneguen zonas cercanas como los esteros E-05 y E-11, con el flujo de agua de los cauces Río Túa y el drenaje sencillo permanente localizado al este; para este momento en la imagen satelital, las zonas de los esteros se aprecian con sombras de humedad y con vegetación herbazal propensa a inundación (categoría EIA) y no se evidencian espejos de agua. En la ventana de acercamiento de la figura 26, con imagen satelital de mayo de 2019, ocurre un evento de inundación por aumento del nivel del río Túa, lo que genera un aporte de agua a la zona de los esteros, la zona de transición entre estos, con vegetación inundable y la plataforma. En cuanto a la vía, ya estaba construida para este momento, se infiere que debido a que fue construida en terraplén, no está completamente cubierta por el nivel de agua de la inundación.

En la siguiente figura con imagen satelital de julio de 2019, se puede apreciar toda la vía construida, con un ancho aproximado de 5 metros, el segmento de la vía entre el puente metálico hasta la entrada de la plataforma jacamar cuenta con una longitud aproximada de 1761 metros y con 8 alcantarillas de 36” (3 sencillas y 5 dobles). Para este momento se evidencia que las zonas de los esteros cuentan con algunos sectores con presencia de agua (figura 27).

“Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental”

Según la imagen satelital del 25 de diciembre de 2020, se puede apreciar un aumento de las zonas inundadas en el Estero 11 “E-11”, mientras que en el estero 5 “E-05”, no se evidencia presencia de zonas inundadas, si no solo sombras de zonas húmedas. Teniendo en cuenta lo observado en la comparación con imágenes satelitales, se puede inferir que, durante eventos de inundación y temporadas de lluvias, la zona de esteros puede recibir aportes de flujo de agua provenientes del Río Túa al oeste y el drenaje sencillo permanente al este, que pueden colmatar toda la zona en general, asimismo se observó un aumento relativo de las aguas acumuladas en los esteros desde 2015 a 2020 y en consecuencia se puede inferir que aunque la zona aparenta siempre haber tenido eventos de inundación, puede haber sido afectada por la compactación en el terreno de la vía y la construcción de la vía en terraplén, que si bien cuenta con 8 alcantarillas, puede producir un efecto barrera durante crecidas y que luego de los eventos de inundación dificulta el flujo de agua de salida y por consiguiente un aumento del nivel de agua el interior de los esteros o un mayor tiempo de permanencia de aguas estancadas tras las inundación.”

Es claro entonces que tanto la plataforma Jacamar y su vía de acceso se encuentran ubicadas en el área de intervención con restricciones denominada Planicies inundables y esta Autoridad a la fecha no puede determinar si las obras de arte existentes en la vía de acceso a la plataforma se encuentran garantizando la no interrupción de la dinámica hídrica de la zona.

De igual manera la plataforma Tigana A y su vía de acceso se encuentra construida en áreas “asociadas a la cobertura de herbazal denso inundable no arbolado, cuya restricción corresponde a la construcción de obras civiles, necesarias para garantizar el flujo de agua superficial,” como lo describió la sociedad en el informe de Scouting realizado en el año 2016 y como también lo verifico el Equipo de Seguimiento Ambiental durante este seguimiento y que fue objeto de análisis del SDE 39332 del 29 de septiembre de 2022, en el cual se realizó el análisis multitemporal de la mencionada plataforma y que se incluye a continuación.

“Análisis Multitemporal de la plataforma Tigana A: En la figura 29 con imagen satelital del 28 de abril de 2015, temporalidad previa a la intervención por el proyecto, al oeste del polígono contemplado para la Plataforma Tigana A, se localiza un drenaje sencillo permanente con meandros muy marcados con una longitud en su sector más cercano, de 174 metros, circundante a su cauce, se aprecian parches densos de vegetación secundaria y en otros sectores pastos arbolados, en el sector central entre meandros, se observa una zona con condiciones húmedas o saturadas y al interior de los meandros presencia de viviendas. El área de la plataforma se ubica aproximadamente a 153 metros del cauce del caño Piñalito.

Para julio de 2019, se observa que la plataforma y su vía de acceso ya se encuentran construidas y por temporada de lluvias, se evidencia un aumento del caudal del cauce del drenaje sencillo, aumento de zonas con presencia de agua, al interior de los meandros, en sus zonas circundantes, a lo largo de la vía de acceso, zonas inundadas dentro de la Plataforma Tigana A, costado oeste(alcantarilla) y zonas

“Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental”

aledañas cercanas al caño Piñalito (costado este, zonas señaladas con flechas rojas en la figura), así como también al suroeste de Estero 31.

En la figura 31, con imagen satelital del 25 de diciembre de 2020, se aprecia un aumento de intervención del área de la plataforma y así mismo un aumento en la densidad de la vegetación localizada en la zona más oeste del polígono de la plataforma, no son evidentes zonas inundadas y por lo tanto se infiere que pare esta fecha estaba transcurriendo un periodo seco.

Teniendo en cuenta la comparación con imágenes satelitales del 2015, 2019 y 2020, se infiere que las zonas circundantes a la Plataforma Tigana A y su vía de acceso, están localizadas en áreas propensas a inundación por la geomorfología plana y fuentes hídricas sinuosas, condicionadas a las temporadas climáticas, aunado a la construcción de la Plataforma Tigana A y vía de acceso que pueden generar cambios en los flujos de agua durante episodios de inundación y desborde del cauce de los meandros del drenaje sencillo y caño Piñalito; sin embargo, no se dispone de imágenes satelitales previo a la intervención del proyecto en temporada húmeda que pueda precisar acerca de los posibles los cambios generados la construcción de plataforma y vía.

De igual manera se realizó el análisis para la plataforma Tigana del porcentaje de la plataforma que presenta amenaza por inundación alta y el tipo de relieve en el cual se encuentra ubicada que corresponde con Plano de inundación o nivel 0, este porcentaje arrojo que el 100% de esta plataforma se encuentra inmersa en estas dos condiciones como se muestra a continuación.

Ahora bien, durante la visita de seguimiento realizada por el Equipo de Seguimiento Ambiental entre los días 10 al 15 de septiembre de 2022, se atendió la queja referida a la “Presunta inundación de predios aledaños a la locación Tigana A por el cambio en la dinámica hídrica debido a la construcción de locaciones y vías”, y se realizaron recorridos del Equipo de Seguimiento Ambiental en conjunto con la sociedad y la comunidad, esta última manifestó “la preocupación por la poca capacidad de la alcantarilla triple construida al inicio de la vía a Tigana A desde la ya existente, que está ocasionando represamiento de las aguas, corroborando así lo descrito por los propietarios de los predios Las Topochas, Angostura y Lote 14.”

REQUERIMIENTO PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO

11.3.1.2 Presentar los soportes del cumplimiento de la Zonificación de Manejo Ambiental - ZMA establecida mediante el artículo cuarto de la Resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014, incluyendo la capa “ZonificaciónManejo” en el anexo cartográfico, conforme a la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016 y con los respectivos insumos utilizados para su elaboración.
(...)

11.4.3 Imposición de medidas (obligaciones nuevas) y/o ajustes vía seguimiento 11.3.3.1 Imponer a la sociedad GEOPARK COLOMBIA S.A.S., las siguientes medidas ambientales adicionales, en el marco del proyecto Bloque de Explotación

"Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental"

Llanos 34, para que en un término de un (1) año, contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo, realice lo siguiente: Presentar los soportes de la modelación hidrológica e hidráulica que involucre los procesos y sistemas hidrológicos que puedan tener influencia sobre la infraestructura del proyecto, acorde al Protocolo de modelación hidrológica e hidráulica (IDEAM, 2018), describiendo detalladamente el protocolo de modelación y presentando como resultado las cotas de inundación y perfiles de velocidad en los sistemas lénticos, lóticos y llanuras inundables que se podrían presentar en diferentes escenarios hidrológicos extremos incluyendo condiciones de variabilidad y cambio climático. El modelo deberá ser ejecutado en escenarios sin y con la existencia del proyecto analizando la variación de las condiciones de inundabilidad o cambios en la dinámica hidrográfica en el área de estudio, lo anterior en cumplimiento de las obligaciones de los literales g, h y k del numeral 2. Construcción de vías al interior del Bloque de Explotación LLA-34, del artículo segundo de la Resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014.

En consecuencia, de lo anterior y de manera posterior mediante el Acta 695 del 7 de octubre de 2022 (la cual acoge el concepto técnico 6211 del 10 de octubre de 2022), esta Autoridad estableció el siguiente requerimiento:

*"**Requerimiento 2**: Presentar los soportes del cumplimiento de la Zonificación de Manejo Ambiental - ZMA establecida mediante el artículo cuarto de la Resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014, incluyendo la capa "ZonificaciónManejo" en el anexo cartográfico, conforme con lo establecido en la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016 y con los respectivos insumos utilizados para su elaboración. (…)"*

Lo anteriormente señalado de manera detallada en el referido concepto técnico sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo que se circunscribirá a los hechos que a continuación se exponen.

3.1. Hecho primero:

Construir la plataforma Jacamar y la vía para el acceso a la misma en un área de intervención con restricciones correspondiente a Planicies Inundables, incumpliendo presuntamente la zonificación de manejo ambiental establecida en el artículo cuarto de la Resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014.

Al respecto, el Concepto Técnico No. 09354 del 27 de diciembre de 2013 describe el hecho de la siguiente manera:

*"(…) **4.1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO PRIMERO***

Condición de modo:

Incumplimiento de la zonificación de manejo ambiental establecida en el artículo cuarto de la Resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014, por medio de la cual se otorgó licencia ambiental global para las actividades de explotación de hidrocarburos

“Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental”

del proyecto "Bloque de Explotación Llanos - 34", toda vez que de acuerdo con las consideraciones realizadas en el SDE 39332 del 29 de septiembre de 2022 la plataforma Jacamar y la vía para el acceso a la misma se encuentran construidas en un área de intervención con restricciones correspondiente a Planicies Inundables cuya restricción corresponde a que se interviene siempre y cuando se contemplen medidas de manejo y diseños constructivos que garanticen la no interrupción de la dinámica hídrica y tal y como fue considerado en el concepto técnico 4550 del 23 de julio de 2023, los dos costados de la vía mencionada presenta inundaciones recurrentes por lo que se considera que no se garantiza la dinámica hídrica en esta zona.

Condición de tiempo:

La infracción se llevó a cabo al momento de la construcción de la plataforma Jacamar y su vía de acceso.

Condición de Lugar:

Plataforma Jacamar ubicada en las coordenadas N 4.371096218 E 72.663691163, vía de acceso a la plataforma Jacamar ubicada en las coordenadas N 4.370693939 E 72.663140340 (…)”.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que GEOPARK COLOMBIA S.A.S al haber construido las plataformas Jacamar y Tigana A con sus correspondientes vías de acceso en áreas con relieve Plano de Inundación o nivel 0, con un nivel de amenaza por inundación del 100% y no implementar la construcción de obras de arte necesarias para permitir el normal flujo de las aguas de escorrentía, se encuentra presuntamente incumpliendo con la zonificación de manejo ambiental establecida en el artículo cuarto de la Resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014, en donde se establece que las áreas de intervención con restricciones, como lo son las planicies inundables, se puede construir siempre y cuando, se contemplen medidas de manejo y diseños constructivos que garanticen la no interrupción de la dinámica hídrica.

Por tanto, a la luz de todo lo anterior, está Autoridad observa que existe mérito suficiente para verificar la existencia de conductas constitutivas de presunta infracción ambiental acorde con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, y en tal sentido procederá a iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la misma ley.

3.2. Hecho segundo:

No implementar en las vías de acceso a la locación Jacamar y Tigana A las medidas de manejo y diseños constructivos que garanticen la no interrupción de la dinámica hídrica de las áreas intervenidas, incumpliendo presuntamente con las obligaciones c, g, h y k, establecidas en el numeral segundo referentes a la construcción de vías

"Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental"

al interior del Bloque de Explotación LLA34 del artículo segundo de la Resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014.

Con relación a este hecho, el Concepto Técnico No. 09354 del 27 de diciembre de 2023 lo describe así:

" 4.2. DESCRIPCIÓN DEL HECHO SEGUNDO.

Condición de modo:

La no implementación de medidas de manejo y diseños constructivos que garanticen la no interrupción de la dinámica hídrica de las áreas intervenidas incumpliendo con las obligaciones c.g.h.k, establecidas en el numeral segundo Construcción de vías al interior del Bloque de Explotación LLA34 del artículo segundo de la Resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014, las cuales establecen lo siguiente:

c. En la construcción de los accesos, se incluirá la adecuación de alcantarillas, box, cunetas, descoles y demás obras de arte que sean necesarias para facilitar el drenaje de las aguas de escorrentía.

g. Implementar obras necesarias para la conservación del flujo hídrico en las áreas inundables por donde se van a construir las vías.

h. Construir obras de drenaje suficientes y adecuadas, sobre las vías de acceso, de tal forma que garantice el normal flujo de las aguas entre los dos costados de las vías de acceso de manera permanente. Dichas obras se deberán construir al momento de conformar el terraplén correspondiente, con base en una evaluación de los eventos hidrológicos extremos y de la dinámica hídrica de la zona a intervenir por el derecho de vía.

k. Instalar todas las estructuras necesarias para garantizar que el régimen hidráulico de los cuerpos de agua superficial y bajos inundables de la zona para que no se vean afectados por la construcción de las vías.

Por lo anterior en las vías de acceso construidas para la locación Jacamar y Tigana A se generaron procesos de inundación en el área, dado que no se garantizó un flujo normal de las aguas de escorrentía en los dos costados de la vía.

Se observaron inundaciones al costado de la vía a la plataforma Jacamar y por medio del análisis realizado en el SDE 39332 del 29 de septiembre de 2022 se identificó que la misma se encontraba construida sobre el relieve Plano de inundación 0 nivel 0 y la cobertura herbazal denso inundable no arbolado, con amenaza de inundación alta, así las cosas, se realizó el análisis multitemporal de la Plataforma de perforación Jacamar y su vía de acceso las cuales se encuentran ubicadas en el área de intervención con restricciones denominada Planicies inundables y esta Autoridad a la fecha no puede determinar si las obras de arte existentes en la vía de acceso a la plataforma se encuentran garantizando la no interrupción de la dinámica hídrica de la zona.

"Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental"

Para la plataforma Tigana A se realizó el análisis del porcentaje de la plataforma que presenta amenaza por inundación alta y el tipo de relieve en el cual se encuentra ubicada que corresponde con Plano de inundación o nivel 0, este porcentaje arrojo que el 100% de esta plataforma se encuentra inmersa en estas dos condiciones y se evidencia que las obras de arte construidas no son suficientes para garantizar el flujo normal de las aguas de escorrentía en dichas vías.

Condición de tiempo:

La infracción se llevó a cabo al momento de la construcción de las vías de acceso a las plataformas Jacamar y Tigana A.

Condición de Lugar:
Vía de acceso a la plataforma Jacamar ubicada en las coordenadas N 4.370693939 E 72.663140340 y vía de acceso a la plataforma Tigana A ubicada en las coordenadas N 4.455887331 E72.666394159.

Así las cosas, de la lectura anterior es claro que GEOPARK COLOMBIA S.A.S está presuntamente incumpliendo las obligaciones establecidas en los literales c, g, h y k de la Resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014, mediante la cual se otorga Licencia Ambiental Global para las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto "*Bloque de Explotación Llanos – 34"*, toda vez que para la construcción de nuevos accesos se debía realizar la construcción de las obras necesarias y suficientes que facilitaran el drenaje de las aguas de escorrentía y la conservación del flujo hídrico en las áreas inundables por donde se iban a construir las vías, con el fin de que no se vieran afectados los bajos inundables por la construcción de estas.

Por tanto, a la luz de todo lo anterior, está Autoridad observa que existe mérito suficiente para verificar la existencia de conductas constitutivas de presunta infracción ambiental acorde con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, y en tal sentido procederá a iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la misma ley.

IV. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los siguientes elementos de prueba, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que

"Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental"

aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento acerca de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

1. Resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014.
2. Auto 2485 del 6 de agosto de 2013.
3. Auto 1373 del 10 de abril de 2014.
4. Hallazgos técnicos contenidos en el Concepto técnico SDE 35394 del 8 de noviembre de 2021.
5. Auto 11583 del 31 de diciembre de 2021 que acoge el concepto técnico 8105 del 16 de diciembre de 2021.
6. Documento con número de radicación 2022102731-1-000 del 24 de mayo de 2022 contentivo de denuncia ambiental veeduría El Alcaraván.
7. Hallazgos técnicos contenidos en el Concepto técnico SDE 39332 del 29 de septiembre de 2022.
8. Acta 695 del 7 de octubre de 2022 que acoge el concepto técnico 6211 del 10 de octubre de 2022.
9. Auto 5931 del 31 de julio de 2023 que acoge el concepto técnico 4550 del 26 de julio de 2022.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad GEOPARK COLOMBIA S.A.S, con NIT. 900.493.698-1, en su condición de titular de la Licencia Ambiental para las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto "*Bloque de Explotación Llanos - 34*", de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, por los siguientes hechos:

Hecho primero: Construir la plataforma Jacamar y la vía para el acceso a la misma en un área de intervención con restricciones correspondiente a Planicies Inundables, incumpliendo presuntamente la zonificación de manejo ambiental establecida en el artículo cuarto de la Resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014.

Hecho segundo: No implementar en las vías de acceso a la locación Jacamar y Tigana A las medidas de manejo y diseños constructivos que garanticen la no interrupción de la dinámica hídrica de las áreas intervenidas, incumpliendo

"Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental"

presuntamente con las obligaciones c, g, h y k, establecidas en el numeral segundo referentes a la construcción de vías al interior del Bloque de Explotación LLA34 del artículo segundo de la Resolución 1317 del 4 de noviembre de 2014.

PARÁGRAFO. El Expediente SAN 0020-00-2024, estará a disposición de la investigada y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. - A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el acápite V "*incorporación de documentos*" de este acto administrativo, los cuales reposan en el expediente permisivo citado.

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el presente acto administrativo a la sociedad GEOPARK COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 900.493.698-1, por intermedio de su representante legal y/o por intermedio de apoderado debidamente constituido, de conformidad con los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81 y numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. - De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio.

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, de conformidad con el artículo 21 y el inciso 3 del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el presente acto administrativo en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, de conformidad con el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

“Por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental”

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 08 FEB. 2024

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

MARIA CAROLINA CORCIONE MORALES
CONTRATISTA

JULIAN RICARDO ORTEGA MURILLO
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0020-00-2024
Concepto Técnico No. 09354 del 27 de diciembre de 2023

Proceso No.: 20241420005205

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad